TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2017-S3

Sucre, 20 de febrero de 2017
SALA TERCERA
Magistrado Relator: Dr. Ruddy José Flores Monterrey

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El fuero de maternidad y la inamovilidad laboral de la mujer embarazada y del progenitor gozan de tutela directa e inmediata a través de la acción de amparo constitucional. El empleador que incumpla una conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo vulnera derechos fundamentales de orden primario, no siendo exigible el agotamiento de la vía judicial ordinaria laboral en razón a la protección prioritaria del interés superior del menor y la subsistencia de la madre trabajadora.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional CONCEDE la tutela solicitada.